MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SANTA AURORA

EM DEFESA DA SOCIEDADE E DO MEIO AMBIENTE

Vara Cível e Ambiental da Comarca de Santa Aurora

Processo nº:	**0001234-56.2026.8.26.0100**
Classe:	Ação Civil Pública Ambiental
Requerente:	Conselho da Comunidade de Santa Aurora
Requerida:	Quimvale Produtos Químicos Ltda.

AO JUÍZO DA VARA CÍVEL E AMBIENTAL DA COMARCA DE SANTA AURORA – ESTADO FICTÍCIO

Processo nº 0001234-56.2026.8.26.0100

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA AURORA, por seu representante, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem, respeitosamente, manifestar-se sobre o pedido de tutela de urgência.

I – SÍNTESE

Trata-se de ação civil pública ambiental proposta pelo Conselho da Comunidade de Santa Aurora em face de Quimvale Produtos Químicos Ltda., em que se pretende a adoção de medidas urgentes para preservar registros operacionais e ambientais e viabilizar a apuração de possíveis alterações no Rio Santa Clara.

Os documentos apresentados pela parte autora consistem nos relatórios de inspeção, análise laboratorial e condições meteorológicas, além de declaração de morador e documento ilustrativo.

II – DA ANÁLISE DO PEDIDO

Os elementos disponíveis apontam alterações na água e a presença da substância X-17 em diferentes pontos do rio, com concentração mais elevada no ponto próximo à galeria de drenagem e às instalações da requerida.

Entretanto, os próprios documentos indicam limitações importantes: não houve constatação de lançamento de efluentes no momento da inspeção, a origem da substância não foi determinada e a ocorrência de chuvas intensas constitui fator que também deve ser considerado na investigação.

O documento ilustrativo gerado por inteligência artificial, por sua vez, não pode ser tratado como registro fotográfico real dos fatos.

Assim, não há, nesta fase, elementos suficientes para afirmar que a requerida causou o possível dano ambiental. Essa conclusão depende de instrução probatória, inclusive mediante análise técnica.

Ainda assim, a proteção ambiental prevista no artigo 225 da Constituição Federal recomenda cautela diante de indícios de possível alteração ambiental. A preservação de documentos e registros

relacionados às atividades da empresa é medida proporcional, pois permite esclarecer os fatos sem antecipar juízo definitivo de responsabilidade.

Quanto à legitimidade ativa, a admissibilidade da ação civil pública proposta pela entidade autora depende da verificação dos requisitos previstos no artigo 5º da Lei nº 7.347/1985, inclusive os relativos à constituição e às finalidades institucionais da associação, conforme sua natureza jurídica. Requer-se que a documentação pertinente seja conferida pelo Juízo e, se necessário, que a parte autora seja intimada a regularizar a comprovação.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, o Ministério Público **manifesta-se favoravelmente ao deferimento parcial da tutela de urgência**, para determinar à requerida:

a) a preservação dos registros operacionais, ambientais e de manutenção pertinentes ao período de agosto a outubro de 2025, especialmente aqueles relacionados à drenagem e a eventuais ocorrências ambientais;

b) a apresentação dos documentos pertinentes, em prazo razoável a ser fixado pelo Juízo;

c) a cooperação com eventual inspeção técnica judicialmente determinada, observadas as exigências legais e de segurança.

A medida deve ser concedida sem que isso implique reconhecimento antecipado de responsabilidade da empresa, reservando-se a apuração da origem da substância e de eventual dano para a fase instrutória.

Requer-se, ainda, a verificação dos requisitos de legitimidade da parte autora e, estando regular a petição inicial, o prosseguimento do feito com a citação da requerida.

Santa Aurora, datado eletronicamente.

Mayara Domingues Chastalo
Promotor(a) de Justiça